



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

נציגות הבית המשותף

התובעת

באמצעות ב"כ עו"ד יצחק הניג

- נגד -

מלכה אייברמס

הנתבעת

באמצעות ב"כ עו"ד יוסף זלמנוביץ

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם על הנתבעת לשאת בהוצאות מערכת החימום המרכזית של הבית המשותף ואם כן באיזה אופן, וזאת נוכח טענתה כי דירתה אינה מחוברת למערכת זו. כמו כן יש לדון בסוגיה האם על הנתבעת לשאת בהוצאות שמטרתן כיסוי הגירעון בקופת הבית המשותף, וזאת על אף שחלק מהגירעון נוצר טרם שהפכה לבעלת דירה בו.

הערה מקדימה

תביעה זו הוגשה ביום 20.7.14 ונדונה בפני כבוד המפקח הבכיר (כתוארו דאז) מר ש. הייזלר. כבוד המפקח הייזלר פרש מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן את פסק הדין. מכוח סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הועבר תיק זה לטיפול, בתום הגשת סיכומי הצדדים בכתב.

תקנה 177 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעניינה "רציפות הדיון", קובעת כי אם נמנע משופט לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו (ראו: ע"א 534/69 אהרן שושני נ' יפה אלזם, פ"ד כד (1) 145 (1970), בעמ' 147; ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק, פ"ד כז (1) 768 (1973) בעמ' 773; ע"א 387/74 יוסף אברהם נ' בתי מרגוע ומלונות "היוזם" בע"מ, פ"ד כט (1) 353 (1974), בעמ' 356; ע"א 577/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' גלי עטרי, פ"ד נא (5) 241 (1997) בעמ' 249).

בהחלטתי מיום 12.7.16 התבקשו הצדדים להודיע האם הם מעוניינים להשמיע את עדיהם, כולם או חלקם, לפני שנית ואם כן לפרט טעמיהם לכך. הנתבעת הודיעה ביום 17.7.16 כי היא מותירה נושא זה לשיקול דעת המפקחת. התובעת הודיעה ביום 18.7.16 כי "לדעתה אין צורך לשמוע את הראיות בשנית וניתן לפסוק על פי הפרוטוקול והסיכומים הקיימים בתיק".

לפיכך, פסק הדין יינתן מבלי שהעדויות שנשמעו בפני כבוד המפקח הייזלר תשמענה פעם נוספת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

א. העובדות

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הידוע כגוש 30037 חלקה 146, והממוקם ברחוב מבוא המתמיד 16 בירושלים (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מוכר גם בכינויו "מגדלי ירושלים".
2. הבית המשותף מורכב ממבנה בעל כניסה אחת, 21 קומות, 6 מרתפים ו-114 יחידות. יחידות אלו כוללות חניון פרטי, חנות, 110 דירות ושני חדרי טרנספורמציה. לבית מתקנים ייחודיים שונים כגון ספא ובריכת שחייה וג'קוזי.
3. לבית המשותף תקנון מוסכם. פרק ג' לתקנון המוסכם דן ב"רכוש משותף וצמידויות מיוחדות" וקובע בסעיף 3.3 לו, בין היתר, כי "**... לפיכך תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה, הניהול, והשירותים של הרכוש המשותף על בעלי יחידות המגורים בלבד לפי חלקם היחסי באותו רכוש משותף...**".
4. פרק ז' בתקנון המוסכם עוסק ב"תשלומים" וקובע, בין היתר, כי :
" 7.1 כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים הדרושים לאחזקת הרכוש המשותף והוא יהיה חייב לשלם לנציגות את התשלומים החלים עליו על בסיס התקציב השנתי שיאושר על ידי הנציגות..."
5. התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 102 והממוקמת בקומה ה-13 של הבית המשותף (רשומה לטובתה הערת אזהרה- להלן "**דירת הנתבעת**"). על פי נסח הרישום, שטח דירת הנתבעת הוא 137.4 מ"ר, ולה 14/820 חלקים ברכוש המשותף. כמו כן מוצמדת לדירת הנתבעת חניה בשטח של 15 מ"ר.
6. הנתבעת רכשה את דירתה בחודש יוני 2012 מהגב' פפר קליין אשר רכשה את דירתה מהקבלן בשנת 1996.
7. עם הקמת הבניין, הותקנה בו מערכת חימום מרכזית באמצעות סולר. ברבות השנים חלה התייקרות במחירי הסולר ולפיכך נבדקו אפשרויות חימום זולות יותר. בסופו של דבר הוחלט לחמם את הבניין באמצעות משאבות חום, אשר תפעלנה תוך שימוש בתשתיות הקיימות (צנרת, משאבות, מחליפי חום וכו'). ואכן, החל מינואר 2013 מופעלת המערכת החימום המרכזית באמצעות משאבות חום, כאשר מערכת הסולר נותרה לשמש כגיבוי לעת הצורך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

8. מערכת החימום המרכזית, באמצעות משאבות החום, מחממת הן את הדירות והן את מי בריכת השחייה של הבית המשותף.

9. במסמך שהוצג לדיירים באוקטובר 2013 מטעם הנציגות בנושא "המערכים הטכניים בבניין ותחזוקתם" (נספח ט' לכתב התביעה) הובהר בהקשר להתקנתן של משאבות החום, בין היתר, כך-

"... משאבת חום פועלת על פי העיקרון של מזגן, אך במקום לחמם את האוויר המוזרם לדירה, משאבת החום מחממת את המים המוזרמים לרדיאטורים שבדירות. עלות החימום באמצעות מזגן או משאבת חום זולה פי כמה מעלות ההסקה באמצעות סולר; הבעיה היא שהעלות הראשונית של התקנת מערכת משאבות חום היא גבוהה מאוד.

לבסוף רכשנו מערכת משאבת חום מרכזית בשיטת הליסינג; הקבלן שעמו התקשרנו התקין בבניין מערכת משאבות חום שכוללת פיקוד אלקטרוני ושליטה מרחוק, מערכת שמספקת לנו את החימום הנחוץ לדירות; בתמורה אנחנו משלמים במשך 10 שנים (120 חודשים) תשלום חודשי שנקבע. בתום 120 חודשים המערכת תעבור לרשותנו.

המערכת הותקנה בבניין בשלהי שנת 2012 והחלה לפעול מ-1.1.13. התוצאה המידית היא שבשנת 2013 עלות חימום הדירות תהיה הרבה יותר זולה מאשר בשנת 2012; בשנת 2012 (כשעוד חיממנו בסולר) שילמנו על מחיר הדירות מחיר הגבוה ב-40% מהמחיר שנשלם השנה.

מערכת משאבות החום חוברה למערכת הזרמת המים הקיימת של מערכת ההסקה בסולר (צנרת, משאבות, מחליפי חום וכו'), כך שניתן לחמם את המים המוזרמים לדירות הן באמצעות משאבות חום והן אמצעות סולר. החל מ-1.1.13 מערכת ההסקה בחום משמשת רק גיבוי למערכת משאבת החום..."

10. התובעת הגישה תביעה זו, על סך של 11,346 ₪ בגין חובותיה הנטענים של הנתבעת בגין דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, וזאת בגין התקופה שבין נובמבר 2012 ועד יוני 2014.

11. עיקר המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה האם דירת הנתבעת מחוברת למערכת החימום המרכזית, האם התנתקה ממערכת זו או שמא מעולם לא הייתה מחוברת אליה, והאם בנסיבות העניין יש להחיל את הוראות סעיף 59ב לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (סעיף הדן בהינתקות ממערכת חימום מרכזית) על הנתבעת.

12. בתיק זה הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, התקיים דיון הוכחות והוגשו סיכומי טענות בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ב. עיקרי טענות התובעת

13. התובעת טוענת כי אין לראות את הנתבעת כמי שנותקה ממערכת החימום המרכזית.

14. התובעת מוסיפה וטוענת כי סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 העוסק ב"הינתקות ממערכת חימום מרכזית" אינו חל כלל בבית המשותף הספציפי וזאת ממספר טעמים: האחד, כי מדובר בבית מורכב אשר מערכת החימום שלו מחממת את הדירות ואת המים של בריכת השחייה וכי לא ניתן להפריד בין רכיבי הסקת הדירות וחימום בריכת השחייה. השני, כי לא ניתן להפריד בין חלק התשלום עבור משאבות החום עצמן לבין התשלום עבור צריכת החשמל של משאבות החום. השלישי, כי החיוב כולל תשלום עבור משאבות החום עצמן, כך שרק כעבור 10 שנים מתחילת התשלום עבור משאבות החום תעבור הבעלות במשאבות החום לידי הדיירים כרכוש משותף.

15. לטענת התובעת, סעיף 59 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 אף קובע איסור להתנתק ממערכת חימום הדירות ללא התנתקות ממערכת חימום המים, כאשר מדובר במערכות משולבות. נטען כי כיוון שמדובר במערכת הסקה וכן לחימום בריכת השחייה לא ניתן להתנתק מאחת המערכות בלבד.

16. התובעת טוענת עוד כי גם אם חלים על הבית המשותף הוראות סעיף 59 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הנתבעת אינה זכאית להפחתה בנסיבות העניין. בהקשר זה נטען כי אין מדובר בניתוק כדין ולפיכך הנתבעת אינה רשאית להפחית סכום כלשהו מדמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף.

17. ממילא, נטען, הנתבעת לא הוכיחה כדין את סכום ההפחתה הנטען על ידה.

18. התובעת טוענת כי על פי החלטת האסיפה הכללית דמי האחזקה, המשולמים על פי שטח הדירה, נקבעו על סך 21.080 ₪ למ"ר לחודש לשנת 2012. לשנת 2013 נקבעו דמי האחזקה לסכום של 23 ₪ למ"ר. לשנת 2014 נותר סכום זה ללא שינוי (23 ₪ למ"ר).

19. לטענת התובעת, עד לחודש אוקטובר 2012 שילמה הנתבעת כנדרש, אולם החל מאותו מועד החלה לשלם דמי אחזקה בסך 2,500 ₪ בלבד (במקום 2,720 ₪ לחודשים 11-12/2012, ובמקום 2,967 ₪ לשנים 2013-2014).

20. עוד טוענת התובעת כי לנתבעת חוב בגין חודש אחד אותו לא שילמה, ומקורו בכך שבשנת 2013 שילמה הנתבעת עבור 11 חודשים בלבד. בכתב התביעה יוחס חוב זה לחודש יוני 2014.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

21. עוד נטען מפי התובעת כי על הנתבעת להשתתף גם בגירעון שנוצר בקופת הנציגות, שכן הוא אינו נובע מחוסר תשלום של בעלי הדירה שהיו לפניו כי אם מתחזית הוצאות שלא התאמתה. נטען, כי ממילא, עיקר הגירעון נוצר בשנת 2012 עת הנתבעת כבר התגוררה בבניין.

ג. עיקרי טענות הנתבעת

22. לנתבעת טענה מקדמית לפיה התביעה הוגשה בחוסר סמכות. הנתבעת מדגישה כי אינה מערערת על סמכותה של התובעת כנציגות כי אם על עצם סמכותה של הנציגות להגיש תביעה זו. לטענתה, תביעה זו אף הוגשה בחוסר תום לב.

23. לגופו של עניין הנתבעת מודה כי מחודש נובמבר 2012 ואילך היא משלמת סך של 2,500 ₪ בגין דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, אלא שלטענתה היא זכאית להפחית מהתשלומים החודשיים. לטענת הנתבעת, דירתה לא הייתה מחוברת מעולם למערכת החימום המרכזית ולכן, לפי סעיף 3(א)2 לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף) תשנ"א- 1991 עליה להשתתף לכל היותר ב-40% מההוצאות השוטפות להפעלת המערכת.

24. הנתבעת כופרת בטענת התובעת כי מדובר בבית מורכב. לטענתה, סעיף 359 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 חל גם על הבית המשותף דן ולפיכך דייריו זכאים להתנתק ממערכת החימום המרכזית.

25. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לא חלה עליה החובה לכסות את "הגירעון" הכספי שנוצר בתקופה שקדמה להיותה בעלת דירה, היינו קודם ליום 21.6.12. נטען כי גביית תשלומים לצורך כיסוי הגירעון מבעלי דירות חדשים ולא מבעלי דירות קודמים היא החלטה המנוגדת לדין.

26. בהקשר זה מלינה הנתבעת על גובה דמי הניהול והאחזקה, שכן לטענתה הנציגות אינה מבחינה בין הוצאות שוטפות לתשלום עבור מתקנים. למעשה נטען כי אין כל הפרדה בין עלויות לצריכה שוטפת לבין עלויות עבור תשתיות ומערכות. באופן זה נטען כי עלויות כיסוי הגירעון מוטלות על השוכרים ולא על בעלי הדירות.

27. הנתבעת טוענת כי עבור חודש יוני 2014 שילמה כדן, וכי מכל מקום בכל הנוגע לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה שילמה 30 תשלומים של 2,500 ₪ ולפיכך לא קיים כל חסר כנטען.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ד. דיון והכרעה

28. במקרה הנדון יש לבחון תחילה האם נסיבות העניין מלמדות על הינתקות ממערכת חימום מרכזית או שמה, כטענת הנתבעת, דירתה מעולם לא הייתה מחוברת למערכת זו ולפיכך אין מדובר כלל בהינתקות. ככל שימצא כי מדובר בהינתקות כאמור, יש לבחון האם מדובר בהינתקות המזכה בהפחתה בתשלומי הוצאות החזקה השוטפות. בהמשך אדרש לסוגיה בדבר סמכותה של התובעת להגיש תביעה זו, ולשאלה האם יש לחייב את הנתבעת בכיסוי גירעון אשר חלקו נוצר עוד בתקופה שלא הייתה עדיין בעלת דירה בבית המשותף. עוד אבחן האם קיים בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה חודש בגינו כלל לא שילמה הנתבעת דמי ניהול והחזקה.

29. להלן אבחן סוגיות אלו לפי סדרן.

30. כבר עתה אציין כי בסופו של יום מצאתי כי יש לקבל את התביעה.

הינתקות ממערכת מרכזית

31. נפתח בהוראות החוק העוסקות בסוגיות ההינתקות ממערכת חימום מרכזית בבית משותף.

32. סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הדן ב"הינתקות ממערכת חימום מרכזית" קובע כך:

59. (א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן - המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק.

(ב) שר האנרגיה והתשתית יקבע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מהי הינתקות לענין סעיף זה, מה התנאים המאפשרים הינתקות ובאילו תנאים היא תבוצע.

(ג) הינתקות כאמור בסעיף קטן (א) לא תגרע מזכויותיו של בעל הדירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה.

(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בענין תשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג) שישלם בעל הדירה שניתק מהמערכת המרכזית, וכן בענין חלקו בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, בהביאו בחשבון את שיעור הגידול בהוצאות אלה שנגרם לדיירים האחרים, כתוצאה מההינתקות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

33. בתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף) התשנ"א-1991 (להלן: "תקנות תנאים להינתקות") נקבעו הסדרים בנוגע לאופן ביצוע ההינתקות ממערכת החימום המרכזית. בתוך כך נקבע, בין היתר, בסעיף 2:

" הינתקות מהי

- הינתקות ממערכת מרכזית היא ניתוק באמצעות צינור, תעלה או אבזר אחר, של הקשר בינה ובין –
- (1) אם היא מערכת מרכזית להסקה בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברה של חום או לפיזור חום;
- (2) אם היא מערכת מרכזית לחימום מים בלבד – כל מיתקן בדירה המיועד להעברת מים חמים מן המערכת המרכזית;
- (3) אם היא מערכת משולבת לחימום מים ולהסקה – המיתקנים כאמור בפסקאות (1) ו-(2).

34. בתקנות תנאים להינתקות נקבעו בין היתר, דרכי הפעולה החלים על בעל הדירה המבקש להתנתק מהמערכת המרכזית ומנגד- על הנציגות. בין היתר נקבעה חובת מסירת הודעה לנציגות טרם ביצוע ההינתקות, ונקבעו ההוראות החלות על הנציגות מעת שקיבלה מבעל דירה הודעה כאמור. סעיף 4 לתקנות אלו קובע בהקשר זה כך:

35. תנאים כלליים לביצוע הינתקות

- (א) בעל דירה הרוצה לנתק דירתו ממערכת מרכזית חייב למסור הודעה על כך, בנוסח שבתוספת, לנציגות הבית המשותף, 15 ימים לפחות לפני ביצוע ההינתקות.
- (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תזמין נציגות הבית המשותף בודק לבדיקה לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה; התשלום הכולל לבדק בעד שתי הבדיקות, יהיה כאמור בתקנה 1 לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991.
- (ג) קביעות הבדק יינתנו בכתב, ונציגות הבית המשותף תמציא עותק מהם לבעל הדירה שהחליט לנתק דירתו מהמערכת המרכזית.
- (ד) באישור ייקבע שההינתקות נעשתה על פי הוראות תקנות אלה, כי מקום הניתוק נסגר בחוט ברזל וחותם וכי המערכת פועלת לאחר ההינתקות כפי שפעלה קודם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

36. "בודק" מוגדר בתקנות תנאים להינתקות כ- "מי שמנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה והשתית הסמיכו לעניין תקנות אלה".

37. במסגרת תקנות אלה, פורט בצורה מדוקדקת האופן הטכני בו יש לבצע את ההינתקות (ראה בסעיף 5 לתקנות תנאים להינתקות). תקנה 5(א) קובעת כי "ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על-ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה". תקנת משנה (ב) קובעת כי "מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם".

38. עוד נקבע לעניין הוכחת הינתקות כי " בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית- עליו הראיה" (שם, בסעיף 6).

39. רק בעל דירה אשר ביצע התנתקות בהתאם לתקנות תנאים להינתקות זכאי לקבלת הנחה בתשלום הוצאות החימום בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק ממערכת המרכזית בבית משותף תשנ"א- 1991 (להלן: "תקנות ההוצאות") בהקשר זה נקבע בסעיפים 2 ו-3 לתקנות ההוצאות כך:

" 2. המתנתק ישא בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה של המערכת המרכזית, לרבות תיקונים והחלפת מיתקן, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

3. (א) המתנתק ישתתף בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, באחוזים מהתשלום בעד הוצאות אלה שהיה חל עליו אילולא התנתק, כלהלן:

(1) אם המערכת המרכזית היא לחימום מים בלבד - 25% ;

(2) אם המערכת המרכזית היא להסקה בלבד - 40% ;

(3) אם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה - 35%.

(ב) חישוב השתתפות של המתנתק באחוזים כאמור בסעיף קטן (א) יהיה על בסיס המחיר של כמות הדלק הדרושה להפעלת המערכת המרכזית לכל הדירות בבית.

40. הנה כי כן, בתקנות ההוצאות נקבע כי על המתנתק להמשיך ולשאת בהוצאות להחזקה תקינה של המערכת המרכזית על פי חלקו כדין אולם ביחס להוצאות השוטפות נקבעה הנחה בתשלום בהתאם למנגנון שנקבע בסעיף 3(א) לתקנות ההוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

41. הרציונל הטמון בהוראת סעיף 3(א) לתקנות ההוצאות מעגן הגיון כלכלי לפיו בעצם הינתקותה של דירה מהמערכת נחסך חלק מההוצאות השוטפות מכלל בעלי הדירות. לא כך הוא ביחס להוצאות ההחזקה התקינה, שכן העובדה כי בעל דירה בחר להינתק מן המערכת איננה משליכה על עלויות ההחזקה התקינה של מתקני המערכת המרכזית (על הרציונל הכלכלי הטמון בכך ראה גם ע"א 385/87 דליה אזוב נ' נציגות הבית המשותף, רח' רשב"א 28, ירושלים).

42. להלן נבחן את נסיבות המקרה- מן הכלל אל הפרט. ראשית יש לבחון האם אכן, כטענת הנתבעת, דירתה מעולם לא הייתה מחוברת למערכת המרכזית.

43. הנתבעת העידה בתצהיר עדותה הראשית מיום 24.6.15 כי רכשה את דירתה מהגב' פפר קליין (להלן: "קליין") בינואר 2012. עוד טענה הנתבעת, כי קליין רכשה דירה זו ישירות מהקבלן. בתצהירה העידה הנתבעת כי "הדירה שלי, מנותקת ממערכת ההסקה. למעשה- הדירה אף פעם לא הייתה מחוברת למערכת ההסקה" (ראה בסעיף 11 לתצהירה).

44. לתמיכה בטענה זו צירפה הנתבעת מכתב מאת האדריכלית הגב' דליה וייס (להלן: "וייס") מיום 30.4.15 (נספח ג' לתצהיר עדותה הראשית של הנתבעת) שהיא מי שעל פי הטענה עיצבה את דירת הנתבעת בזמן שקודמתה, קליין, הייתה בעלת הדירה. במכתבה זה ציינה וייס כי "למיטב זכרוני, לא שרטטתי מיקום לרדיאטורים, לא חימום תת רצפתי או כל חימום אחר, מלבד מתקני חימום למגבות באמבטיות".

45. וייס עצמה לא זומנה לעדות, כמו גם הקבלן או כל גורם אחר מטעמו. בנסיבות אלו אין בידי לקבל את גרסת הנתבעת כי דירתה מאז ומעולם לא הייתה מחוברת למערכת החימום המרכזית של הבית המשותף. למעשה, טענתה זו נסמכת אך על מכתבה זה של וייס, ובהיעדר עדותה של וייס עצמה או עדות מטעם כל גורם אחר הבקיא בנעשה בבית המשותף בזמן הקמתו - לא ניתן לקבל גרסה זו.

46. גם אם ניתן היה לקבל את מכתבה של וייס כראייה (מסמך אשר לגרסת הנתבעת מהווה, למעשה, את הראייה המוחלטת לטענתה בדבר היעדר חיבור דירתה במקור אל המערכת המרכזית), לא ניתן היה לבסס עליו את הממצא המבוקש.

47. העובדה כי וייס עיצבה את הדירה באופן בו היא איננה נהנית ממערכת החימום המרכזית, אין משמעה כלל וכלל כי דירה זו לא הייתה מחוברת במקורה למערכת זו. ייתכן, כך למשל, שקליין אשר רכשה דירתה מהקבלן לפי הטענה, ביקשה לעצב דירתה באופן בו החימום הדירתי יעשה באמצעי אחר שאיננו דרך החיבור למערכת המרכזית. מהעובדה כי וייס, "לא שרטטה מיקום לרדיאטורים" וכו' כאמור במכתבה אין כדי ללמוד כי דירה זו לא הייתה מחוברת במקורה למערכת החימום המרכזית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

48. צודקת התובעת בטענתה כי הנתבעת אף לא הצביעה על רציונל כלשהו אשר יגרום לקבלן שלא לחבר דירה אחת דווקא מתוך כלל הדירות בבניין, שלא היה חולק כי אלו כן חוברו במקורן למערכת החימום המרכזית. גם עובדה זו תומכת בכך שהדירה אכן הייתה מחוברת למערכת המרכזית, לפחות במקורה (וזאת גם אם בעל הדירה הראשון שרכש את הדירה מהקבלן החליט שלא לעשות שימוש במערכת המרכזית בדרך כזו או אחרת).

49. מכל מקום, כאמור, בהיעדר עדות מטעם קליין, וייס, הקבלן או מי מטעמו כלל לא בוססה גרסת הנתבעת כי דירתה לא הייתה מחוברת למערכת החימום המרכזית במקור. בנסיבות אלו חלה ההלכה לפיה צד שנמנע מלהציג ראיה רלוונטית או מלהעיד עד רלוונטי, חזקה כי עדותו הייתה משמשת לרעתו (ראה: ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, ע"א 635/89, אנקונה נ' גוטמן, תק-על 90 (3) 705 (1990), ע"א 27/91, קבלו נ' שמעון, פ"ד מט (1) 450 (1995), יעקב קדמי על הראיות- הדין בראי הפסיקה (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד), עמ' 1650).

50. ודוק: דווקא העדות שנשמעה מטעם הנתבעת, עדותו של מר שמעון חנופה (להלן: "חנופה"), אשר על פי תצהיר עדותו הראשית (מיום 2.7.15) עוסק 45 שנים בתחום השיפוצים והאינסטלציה, היא שמלמדת כי המערכת המרכזית הייתה מחוברת במקורה לדירת הנתבעת אולם נותקה בשלב מסוים. חנופה אישר בעדותו (ראה פרוטוקול מיום 9.9.15 עמ' 7 שורות 31-32) כי הדירה **נותקה** ממערכת החימום המרכזית (להבדיל מאי חיבורה אליה מראש).

51. נותר אם כן לבחון האם הנתבעת היא בגדר מי שהתנתקה מהמערכת המרכזית. ואם כן- האם ניתן להכיר בהינתקות זו כהינתקות כדין המזכה את המתנתק בנשיאה חלקית בהוצאות.

52. חנופה העיד כי לאחר שבדק את דירת הנתבעת ביום 20.5.15 מצא כי " **מערכת ההסקה לא מחוברת לדירה. המערכת מנותקת בחיבורים מתחת לרצפות. מערכת החשמל לא פועלת משאבה סחרור הקיימת ליד החנוכייה בחוץ בחדר המדרגות מנותקת. בדירה לא קיים (כך במקור- י.ע.ש) רדיאטורים או חימום רצפתי**" (ראה בתצהיר עדותו הראשית מיום 2.7.15).

53. בחקירתו אישר חנופה כי לא הוסמך על ידי מנהל האגף לשימור אנרגיה במשרד האנרגיה. לפיכך, הוא איננו מהווה, למעשה, "בודק" כהגדרת המונח בתקנות תנאים להינתקות.

54. חנופה העיד כי בפועל מצא שהמערכת המרכזית אכן אינה מחוברת לדירה, וכי הדירה, כאמור, נותקה ממנה. אולם, חנופה איננו הגורם אשר ניתק את הדירה מהמערכת, אלא הוא שבדק את הניתוק בדיעבד, שנים לאחר ניתוקה בפועל. מטעם הנתבעת, כאמור, לא העיד כל גורם אשר ביצע את ההינתקות הנטענת בזמן אמת, ויכול היה לשפוך אור על אופן הניתוק ואפשרויות החיבור מחדש למערכת, ככל שהדבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אפשרי. בהקשר זה יש חשיבות בכך היות וחנופה הסביר בעדותו כי קיימים צינורות המנותקים מהמערכת מתחת לרצפות דירת הנתבעת, כך שיכולתו של חנופה לבדוק את טיב הניתוק בדיעבד מוגבלת (ראה בהקשר זה עדותו בפרוטוקול מיום 9.9.15, עמ' 6 שורות 39-40: "... אני מצאתי שהמערכת לא מחוברת, מנותק מתחת למרצפות. בדקתי עם מכשיר גלאי לא הרמתי מרצפות").

55. יתרה מכך. מעדותו של חנופה עולה כי אופן הניתוק אינו תואם להוראות תקנות תנאים להינתקות. כך למשל, חנופה העיד כי הניתוק בוצע באופן בו **"הברזים מחוברים אבל סגורים... עקבתי עם הצינורות ואיתרתי את הנקודות איפה שהפקקים מנותקים ברצפה, זאת אומרת שמישהו שם פקק בתוך הדירה שלה.. ראיתי רק בתוך המכשיר. מצאתי פקק אחד בכניסה, אחד בסלון, אחד לכיוון המטבח... מצאתי 8 כאלו"** (ראה פרוטוקול הדיון מיום 9.9.15, עמ' 7 שורות 12-15). חנופה אישר בעדותו כי אופן הניתוק יכול ומאפשר את חיבורה מחדש של המערכת המרכזית לדירה. כשנשאל חנופה מה ההיגיון באופן בו בוצע בפועל הניתוק השיב כי: **"אולי חשבו אי פעם לחבר אותו חזרה"** (ראה שם, שורות 20-22).

56. עולה אם כן, כי לא הוכח דבר **חיתוך וחיתום הצנרת**, כנדרש בתקנות תנאים להינתקות.

57. זאת ועוד. במקרה הנדון גם לא הייתה מחלוקת כי הניתוק לא בוצע בתיאום עם הנציגות וממילא ברי כי לא התקיימו גם התנאים הקבועים בסעיף 4 לתקנות תנאים להינתקות כגון הודעה לנציגות **טרם** ביצוע ההינתקות, קביעה בדבר דרך ההינתקות ואישור התאמתה של ההינתקות לנדרש בתקנות תנאים להינתקות לאחר ביצועה.

58. אמנם, הנתבעת העידה כי פנתה לנציגות, אולם אין חולק כי הייתה זו פנייה לאחר מועד ההינתקות בפועל. ממילא לא מדובר בפנייה לנציגות טרם ביצוע ההינתקות כנדרש בתקנה 4 לתקנות תנאים להינתקות. פניה זו של הנתבעת עניינה היה בהודעה לנציגות בדבר ניתוק ובקשה לתשלום מופחת. אין זה תחליף להודעה טרם ביצוע ההינתקות כנדרש בתקנה 4 לעיל. כאמור, הנתבעת לא העידה וממילא לא טענה כי ההינתקות מהמערכת המרכזית נעשתה על ידי בעליה הקודמת של הדירה, קליין, לאחר תיאום עם הנציגות, כנדרש בדין (זאת משום שטענתה הייתה כאמור כי הדירה לא הייתה מחוברת במקור למערכת המרכזית. טענה שמצאתי כי יש לדחות כאמור לעיל).

59. יתרה מכך. בעת שהייתה היא בעלת הזכויות בדירת הנתבעת נשאה קליין בהוצאות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף במלואן ולא דרשה לשלם כל תשלום מופחת (ראה בתצהירו של מרטין ברש מטעם התובעת מיום 14.4.15, בסעיף 11). ויודגש כי על פי תצהירה של הנתבעת עצמה הייתה קליין בעלת דירה החל משנת 1996 ועד שנת 2012, היינו משך כ-16 שנה, כך שאין מדובר בתקופה זניחה. מכאן, לא מן הנמנע שגם קליין לא ראתה בהינתקות ממערכת המרכזית ככזו המזכה אותה בתשלום מופחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

60. נוכח מכלול הטעמים אשר פורטו לעיל וביניהם היעדר הודעה מוקדמת, אי ביצוע ההינתקות באופן הנדרש בדין (ובשים לב כאמור להיעדר עדות של האדריכלית, או של גורם כלשהו אשר היה מעורב בביצוע ההינתקות הנטענת בפועל), אין לי אלא לקבוע כי הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה והקבוע בתקנה 6 לתקנות תנאים להינתקות על מנת להוכיח את ניתוק המערכת המרכזית כדין.

61. בסיכומיה טענה הנתבעת כי יש לבחון את "התכלית" העומדת ביסוד החקיקה, וככל שהרושם הוא כי הדירה אכן מנותקת מהמערכת המרכזית אין מקום להקפיד על קיום הכללים הכתובים בתקנות תנאים להינתקות כלשונן. אין בידי להסכים לכך. בתקנות תנאים להינתקות נקבעו כללים מדוקדקים ומפורטים לביצוע ההינתקות ולא בכדי. כללים אלו נועד להבטיח, בין היתר, כי בעל דירה לא יוכל, לא בנקל ולא בסתר, לחזור ולהתחבר למערכת המרכזית בכל עת שיחפוץ בכך. הכללים המעוגנים בתקנות אלו נועדו להבטיח את ביצוע ההינתקות באופן זה, ולכן אף נקבע הצורך בפיקוחה של הנציגות ובבדיקתו של איש מקצוע מוסמך ("בודק"). גם היעדר כל עדות מטעם הגורם אשר ביצע את הניתוק בפועל אינה מחזקת את גרסתה של הנתבעת ומובן שאין בה כדי לתמוך בפרשנות "התכליתית" המוצעת על ידה.

62. עם זאת אין באמור לעיל בכדי לסתום את הגולל על יכולתה של הנתבעת להינתק ממערכת המרכזית, אם כך רצונה. נראה כי בנסיבות שנוצרו, וככל שהנתבעת תעמוד על ביצוע הניתוק, טוב תעשה הנציגות לו תפנה לבודק, כהגדרת מונח זה בתקנות תנאים להינתקות על מנת שיבחן וייתן הנחיותיו כיצד יש לבצע את ההינתקות כדין, כמו גם יפעל בהתאם ליתר דרישות תקנות תנאים להינתקות. לא נסתר מעיני כי הנתבעת פנתה בעבר לנציגות בדרישה דומה, אולם אז סברה הנציגות כי המערכת הקיימת אינה מאפשרת את ההינתקות כלל בהיותה, לטענת הנציגות אותה עת, "מערכת משולבת לחמום הדירות ולחימום מים" (ראה מכתב הנציגות מיום 26.8.12, נספח ה1 לתצהיר הנתבעת), ולפיכך לא פנתה לבודק.

63. טענת התובעת לפיה כלל לא ניתן לבצע את ההינתקות ממערכת החימום בלבד נוכח היותה מערכת משולבת לחימום ומים, מוקשית בעיני. אמנם, סעיף 59 לחוק קובע כי אם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי בעל דירה להינתק מאחד מהם בלבד, אלא, שהמחוקק ראה אל מול עיניו מערכת לחימום מים **דירתיים**, ולא מערכת לחימום מי בריכה משותפת. הדברים עולים ברורות מהגדרת המונח "הינתקות" בסעיף 2 לתקנות תנאים להינתקות הקובע כי הינתקות ממערכת מרכזית לחימום מים תעשה באמצעות ניתוק "כל מיתקן בדירה המיועד להעברת מים חמים מן המערכת המרכזית" (ההדגשות שלי- י.ע.ש). היות שאין מדובר במערכת מרכזית המחממת את מערכות המים בדירה, זכאית ככלל הנתבעת להינתק ממנה, אולם, כאמור, יש לדאוג לביצוע הניתוק כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

64. כך גם לא מצאתי יסוד לטענת התובעת כי בשל היעדר היכולת להפריד בין עלות המשאבות לעלות החימום בפועל לא ניתן לחייב את הנתבעת בחלק יחסי מההוצאות השוטפות. ראשית, משום שלא נשמעה מצד התובעת כל עדות או חוות דעת מומחה מקצועית להוכחת טענה זו. שנית, כי בהיעדר חוות דעת מומחה נראה כי עניין ההוצאות השוטפות הן פרמטר של עלות החשמל הנצרכת לשם הפעלת משאבות הכוח, בעוד שעלות המשאבות עצמן הן עלויות ידועות מראש לנציגות (ואף צוין על ידה כי התשלום עבורן נעשה בתשלומים על פני מספר שנים). לפיכך לא שוכנעתי כי לא ניתן לבצע הפרדה בין שני סוגי עלויות אלו.

65. לפיכך גם מצאתי כי סעיף 59ב לחוק אכן חל במקרה דנן, בשינויים המחויבים. אמנם, אין מדובר במערכת סולר (אם כי גם מערכת הסולר נותרת לגיבוי) כי אם במערכת חשמל, אולם הרציונל העומד מאחורי סעיף 59ב נכון גם במקרה דנן, ומכל מקום- לא הוכח בפני אחרת.

סמכות הנציגות להגיש תביעה זו וסוגיית תום לב

66. ומכאן לטענות נוספות שהעלתה הנתבעת. לא מצאתי יסוד לטענת הנתבעת כי תביעה זו הוגשה בחוסר סמכות שעה שלא התקיימה אסיפה של כל חברי הנציגות המאשרת את הגשת התביעה. הנציגות הוסמכה בדין לדאוג לניהולו והחזקתו של הרכוש משותף ובתוך כך היא מוסמכת להתקשר בחוזים ולהיות צד להליכים משפטיים. בהקשר זה קובע סעיף 69 לחוק כי:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

67. כמי שמשמשת מורשה של בעלי הדירות "בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" וכן "להיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם בעלי הדירות" מוסמכת הנציגות גם להחליט על הגשת תביעה כנגד בעל דירה כזה או אחר אשר לתפיסתה אינו משלם את דמי הנציגות החלים עליו כדין. ככל שהנציגות מונה מספר חברים אינני רואה הכרח בכך שכל חברי הנציגות יקבלו החלטה בדבר הגשת תביעה. ככלל, די בכך שמי מחברי הנציגות האמונים על נושא גביית הכספים ימצא כי יש צורך בהגשת תביעה על מנת לגבות את הכסף או אף לברר את המחלוקת המשפטית בין הצדדים. במקרה הנדון ארבעה חברי נציגות אשר נכחו בישיבת הנציגות ביום 13.6.14 קיבלו החלטה על הגשת התביעה (ראה נספח ט לתצהיר הנתבעת), ובנסיבות העניין לא מצאתי בכך כל פסול.

68. ודוק: יתכן כי היה מקום לדון בטענה לו היה מתברר כי חלק אחר של חברי הנציגות, ואולי אף רובם מתנגדים להגשת תביעה זו, אולם, אין זו מראית פני הדברים במקרה הנדון. הנתבעת לא הביאה כל ראיה ואף למעשה כלל לא טענה כי הגשת תביעה זו מנוגדת לדעתם של חלק אחר מחברי הנציגות אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לא נכחו בישיבה מיום 13.6.14. לפיכך, אין לי אלא להניח כי הגשת התביעה מקובלת על יתר חברי הנציגות, אף אם אלה לא נטלו חלק באותה ישיבה.

69. כך גם אין בידי לקבל את הטענה כי תביעה זו הוגשה בחוסר תום לב ובניסיון ל"השתקת פיות" כטענת הנתבעת. אמנם, הנתבעת פנתה לנציגות מספר פעמים והלינה על סוגיות כאלו או אחרות הנוגעות לתפקוד הנציגות ולשיפורים נדרשים, לשיטתה, באופן הניהול (ראה נספח י' לתצהיר הנתבעת). דא עקא, כי לא מצאתי בסיס לטענה כי זהו הטעם העומד ביסוד הגשת תביעה זו. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת אמיתית בסוגיה משפטית מהותית הנוגעת לגובה תשלום דמי הניהול החלים על הנתבעת, ובעיקר ביחס לחלקה של הנתבעת בתשלום נוכח טענות שונות שהעלתה. סוגיות אלו לא באו על פתרון על דרך של שיג ושיח בין הצדדים (אף אם לא מוצה) ולכן נראה כי היה מקום להגשת תביעה זו על מנת להביא להכרעה בסוגיה.

על מי חלה החובה לכיסוי גירעון כספי בקופת הנציגות

70. טענה נוספת שהעלתה הנתבעת ויש לדון בה היא דין הגירעון הכספי אשר נוצר בקופת הנציגות. בהקשר זה טענה הנתבעת כי אין לחייבה בתשלומים אשר הושטו על בעלי הדירות לשם כיסוי גירעון שהיה קיים בקופה המשותפת, ונוצר טרם שרכשה את דירתה.

71. נושא דומה עלה זה מכבר במסגרת תיק (מפקח י-ם) 362/13 + 345/13 **נציגות נ' כהן** (לא פורסם). באותו מקרה ביקש בעל דירה שמכר דירתו לקבל את חלקו ביתרת **הזכות** אשר נוצרה בקופת הנציגות. באותו מקרה קבעתי כי נכון לסווג את הכספים הנצברים בקופת הנציגות, בקופה המשותפת, כ- "רכוש משותף" ולא כדין כספים בבעלות משותפת, בהן ניתן לדרוש את פירוק השיתוף. בהקשר זה הבאתי מדבריו של המלומד וייסמן בספרו (י. וייסמן "בעלות ושיתוף", נבו הוצאה לאור, תשנ"ז-1997, עמ' 395-396), אשר נוכח חשיבותם מן הראוי להביאם ככתבם גם כאן-

"בקטגוריה של "רכוש משותף" יכולים להיכלל רק חלקים מן הבית המשותף. "בית" מוגדר בחוק כ"מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה". לפי זה, נכסים שבבעלות משותפת של בעלי הדירות, שאינם חלק מהבית, כהגדרתו בחוק, כגון מכשירי גינון, אינם בגדר "רכוש משותף". על נכסים שכאלה חלים דיני הבעלות המשותפת ולא דיני "הרכוש המשותף" שבבתיים משותפים.

היישום של כלל זה על נכסים הקשורים קשר אמיץ אל הבית המשותף, אף כי אינם חלק מהבית, עלול לגרום לקשיים. כך, ציוד גינה, ציוד משרדי וכלי ניקוי שנרכשו על ידי בעלי הדירות עבור הבית המשותף, או חסכוניות שנצטברו בקופת הבית המשותף, עשויים שלא להיחשב כחלק מן הרכוש המשותף מכיוון שאין הם חלק מהבית.

החלת דיני הבעלות המשותפת עליהם תביא לכך שניתן יהיה לתבוע את פירוק השיתוף בנכסים שכאלה (כגון בחסכוניות שנצטברו), למשל בעת שאחד מבעלי הדירות יבקש למכור את דירתו. וכן, כאשר בעל דירה ימכור



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

את דירתו לא יעביר בהכרח גם את חלקו בנכסים האמורים. הדבר יהיה תלוי בהסכם שבין המוכר ובין הקונה.

מצב זה אינו רצוי, וראוי היה שנראה נכסים הקשורים קשר אמיץ אל הבית המשותף כחלק מן הרכוש המשותף שבבית המשותף, אף אם אין הם כלולים בהגדרת "בית". (ההדגשות שלי- י.ע.ש)

72. באותו מקרה ציינתי כי :

"דעתי היא כדעת המלומד וייסמן. אף אני סבורה כי כספים המוחזקים בחשבון הנציגות קשורים קשר אמיץ לבית ולרכוש המשותף. ככאלה, מוטב לסווגם כמעין "רכוש משותף" ולא כ"רכוש בבעלות משותפת" אשר ניתן לתבוע את הפירוק בהם. סיווגם של כספים אלו, כמו גם רכוש אחר שנקנה בכסף המשותף של בעלי הדירות, כ"כספים בבעלות משותפת", יגרום לקושי של ממש בניהול הרכוש המשותף אם לא לשיתוקו".

73. לפיכך, באותו הליך קבעתי כי הנציגות רשאית לצבור כספים בקופת הנציגות, כדרך סבירה ומקובלת לניהול ואחזקת הרכוש המשותף. אשר על כן, בעל דירה אשר מוכר דירתו אינו זכאי באופן אוטומטי לקבלת חלקו היחסי בכספים שנצברו בקרן רזרבית זו.

74. דברים אלו נכונים גם לתמונת הראי של מצב הדברים, כפי שעולה במסגרת הליך זה. כשם שבעל דירה אשר מכר דירתו אינו זכאי לכספים שנותרו בקופה המשותפת, שכן יש לראותם כחלק מה-"רכוש המשותף" (ולפיכך צפוי להנות מהם בעל הדירה שבא בנעליו), כך גם, ככלל, כאשר נצבר גירעון, יש לראות זאת כחלק מחובותיו הכלליות של בעל דירה קיים לשאת בעלויות ניהול ואחזקת הרכוש המשותף (דברים אלו כמובן נוגעים למערכת היחסים בין בעלי הדירות בבית המשותף לבין עצמם ואין בהם כדי לקבוע דבר במסגרת היחסים החוזיים בין מוכר לקונה דירה בבית משותף). ייתכן כי אם הגירעון נוצר נוכח אי תשלום של בעל דירה זה או אחר נכון לסייג כלל זה, אולם ככל שהדברים נוגעים לגירעון אשר נוצר כתוצאה מתחזית הוצאות שלא התממשה ובדיעבד התברר כי הוצאות הניהול וההחזקה היו גוהות מהמצופה- וודאי שיש להחיל כלל זה.

75. לפיכך, כאשר קיים גירעון כאמור בקופה המשותפת, רשאית הנציגות להעלות את דמי הניהול והאחזקה השוטפים לשם צמצום או כיסוי הגירעון. תשלום זה מהווה חלק בלתי נפרד מאותן הוצאות לניהול ואחזקת הרכוש המשותף אשר צריך בעל דירה לשאת בהן מכוח סעיף 58 לחוק.

76. ומן הכלל אל נסיבות המקרה דנן. בתצהיר עדותו הראשית הסביר מרטין ברש (להלן: "ברש"), נציג התובעת, כי הגירעון נבע מתחזית הוצאות שלא התאמתה (ראה בסעיף 16ד לתצהיר). לטענת ברש בתצהירו, עיקר הגירעון שנוצר בבית המשותף נוצר בשנת 2012, עת הנתבעת כבר הייתה בעלת דירה בבית המשותף (ראה בסעיף 16 ד לתצהירו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/232/2014

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

77. כעולה מפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 24.11.2011 (נספח ד' לתצהיר ברש) הצעת התקציב לשנת 2012 הוכנה על בסיס ההוצאות בפועל לחודשים ינואר- אוקטובר 2011 ואומדן ההוצאות לחודשים נובמבר 2011- דצמבר 2011. נמצא כי אומדן ההוצאות לשנת 2012 גדול מאומדן ההכנסות לאותה שנה. עוד צוין שם כי **"בשנת 2011 הגירעון בתקציב עומד על כ- 71,000 ₪ הכולל את הגירעון משנים קודמות"**. לאור מצב דברים זה הוחלט באותה האסיפה להעלות את דמי האחזקה לשנת 2012.

78. על אף הניסיון לצמצם את הגירעון שהיה קיים כבר בשנת 2011 על דרך העלאת "מיסי הועד" הרי שבשנה העוקבת (2012) דווקא תפח הגירעון. בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.10.12 (נספח ו' לתצהיר ברש) הובאה הצעת התקציב לשנת 2013 כאשר ביחס לשנת 2012 צוין כי קיים **"גירעון בתקציב בסוף 2012 של 235,442 ₪ שכולל את הגירעון משנת 2012 בסך 101 אלף ₪"**. לאור זאת, הוחלט לעדכן את דמי הניהול וההחזקה לסך של 23 ₪ למ"ר (במקום 21.086 ₪ למ"ר לשנת 2012). ככל שקיימת לכך חשיבות, ממילא חלק מהגירעון, שאיננו זניח, נוצר בתקופת בה הנתבעת כבר הייתה בעלת דירה בבית המשותף.

79. מכל מקום, מחומר הראיות עולה כי על אף ניסיונות הנציגות לחזות את ההוצאות השנתיות לאשורן, לא עלה הדבר בידיה ונוצר בקופתה גירעון. כאמור, החובה לדאוג לצמצום או כיסוי של גירעון זה חלה על בעלי הדירות הקיימים, הנושאים בדמי הניהול וההחזקה, ולא על בעלי הדירות בעבר. במקרה הנדון חובה זו אף עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 7.1 לתקנון המוסכם הקובעות, בין היתר, כי בעל דירה **"יהיה חייב לשלם לנציגות את התשלומים החלים עליו על בסיס התקציב השנתי שיאושר על ידי הנציגות..."**.

80. בהקשר זה הוסיפה הנתבעת וטענה כי אין הפרדה בין הוצאות שוטפות להוצאות התקנת מערכות ולכן לכאורה נושאים שוכרים בעלויות שיש לחייב בהם את בעלי הדירות בלבד. אין בידי לקבל גם טענה זו. החובה לשאת בתשלומי הניהול וההחזקה, הקבועה בסעיף 58 לחוק, נוגעת לבעל דירה בלבד. אין כל חובה חוקית המוטלת על שוכר לשאת באי אילו מהוצאות הניהול והחזקה של הרכוש המשותף- לא אילו "השוטפות" ולא אילו הנוגעות להתקנה או תחזוקה חריגה של מתקנים. כאשר שוכר מבצע תשלומים אלו, נעשה הדבר בדרך כלל מכוח הסכם שנכרת בינו לבין בעל הדירה, ובכך למעשה מקבל על עצמו אותו שוכר את חובות בעל הדירה על פי חוק. מערכת הסכמית זו בין בעל הדירה לשוכר אינה רלוונטית לעניינינו כלל. ככל שבעל הדירה והשוכר מבקשים לבצע הפרדה במסגרת חלוקת התשלומים ביניהם, באופן בו השוכר יחויב בהוצאות "קבועות" ואילו בעל הדירה בהוצאות "משתנות", עליהם החובה לדאוג לכך באופן עצמאי. מכל מקום, סוגיה זו אינה רלוונטית כלל לדיון זה שעה שהנתבעת היא בעלת דירה וכך גם הייתה משך כל התקופה הרלוונטית לכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

81. לפיכך, אני דוחה את טענת הנתבעת כי יש להפחית מחלקה בתשלום הוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף את החלק אשר נועד לכיסוי הגירעון.

האם קיים חוב בגין חודש בו לא שילמה הנתבעת כלל

82. בכתב התביעה נטען כי בעוד שהנתבעת שילמה סכום קבוע של 2,500 ₪ מדי חודש בגין דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, הנתבעת כלל לא שילמה את חובה בגין חודש יוני 2014. במהלך קדם המשפט שהתקיים ביום 1.4.15 אישרה הנציגות כי בניגוד לנטען בכתב התביעה עבור חודש יוני 2014 אכן שילמה הנתבעת סך של 2,500 ₪, אולם טענה באמצעות בא כוחה כי "יש כל חודש חסר, חודש אחד בשנת 2013 היא פיספסה... לכן ועד הבית יחס כל תשלום שהגיע כתשלום שבא בתור ולכן נוצר פער של חוב לחודש אחד".

83. הנתבעת טענה בהקשר זה כי התובעת אינה רשאית לשנות את תביעתה בדרך זו וכי בכתב התביעה נטען החוב ביחס לחודש יוני 2014 בלבד. בהינתן הסבר ב"כ הנציגות כבר במהלך הדיון הראשון, ומשלא היה בו כדי לפגוע בהגנתה של הנתבעת, מצאתי כי מהבחינה המהותית יש לבחון האם אכן בתוך התקופה הרלוונטית לכתב התביעה קיים חודש עבורו לא שילמה הנתבעת את חובותיה כלל, ולא דווקא ליחסו לחודש זה או אחר. מכל מקום, המפקחת מוסמכת לעשות כן גם בהסתמך על הוראת סעיף 75 לחוק, שכן לשם גילוי האמת ועשיית הצדק מן הראוי לבחון קיומו של חוב בתקופה הרלוונטית ככלל. נותר אם כן לבדוק האם אכן הנתבעת לא שילמה בגין חודש מסוים בשנת 2013 את דמי הנציגות כלל.

84. עיון בכרטיסי הלקוח שצורפו לתצהיר הנתבעת (ראה נספח יא' לתצהירה) מלמד כי עבור שנת 2013 שילמה הנתבעת 11 תשלומים של 2,500 ₪ חלף 12 תשלומים כאלו (לפי אותו כרטיס לקוח לשנת 2013 אין תיעוד לתשלום בגין חודש דצמבר 2013), וכי עבור שנת 2014 שילמה תשלום אחד של 5,000 ₪ ועוד 10 תשלומים של 2,500 ₪, כלומר שילמה בסך הכל עבור 12 חודשים של שנת 2014 סך של 2,500 ₪ לכל חודש. עולה אם כן כי קיים חסר של חודש לשנת 2013 מסך התשלום.

85. בסיכומיה טענה הנתבעת כי שולם תשלום נוסף של 2,500 ₪ בחודש 15.7.15, אולם לכך לא הובאה כל ראיה (כרטיסי הלקוח שצורפו כנספח יא לתצביר הנתבעת הם עד לשנת 2014 כולל). עוד טענה הנתבעת כי שילמה עבור כל התקופה הרלוונטית לכתב התביעה סך של 2,500 ₪ בחודש, אלא שמכרטיסי הלקוח שצירפה לתצהירה שלה עולה בבירור כי קיים חסר של חודש אחד לתשלום בשנת 2013. לפיכך, התובעת הוכיחה כי יש לחייב את הנתבעת בסך נוסף של 2,500 ₪ עבור אחד מחודשי שנת 2013 אשר טרם שולם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/232/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

ה. סוף דבר

86. **התביעה מתקבלת.**

87. **על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 11,346 ₪ לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (נובמבר עד דצמבר 2012 - חוב 220 ₪ לחודש ובסך הכל 440 ₪. לשנים 2013 עד יולי 2014 - חוב של 467 ₪ לחודש ובסך הכל עבור 18 חודשים 8,406 ₪. חודש אחד בשנת 2013 - 2500 ₪).**

88. **מובן שעבור התקופה שחלפה מאז הגשת התביעה על הנתבעת לשלם ייתרת חובותיה כדין.**

89. **הסכומים המפורטים לעיל יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום התגבשות החוב ועד לתשלום בפועל.**

90. **אמנם מצאתי כי יש לחייב את הנתבעת במלוא סכום התביעה, אולם מנגד נראה שגם על התובעת היה לפעול בעקבות בקשות הנתבעת ולכל הפחות לזמן בודק מטעמה על מנת לבחון את אופי הניתוק הקיים או ליתן הוראות באשר לאופי הניתוק הנדרש, עם קבלת דרישת הנתבעת. לא מצאתי בסיס לטעם שעמד ביסוד סירובה של הנציגות לעשות כן בזמן אמת. בנסיבות אלו לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות.**

ניתן היום, יג' תמוז תשע"ו, 19 יולי 2016, בהיעדר הצדדים.

**יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין**